מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

י״ח בטבת התשס״ט
14 בינואר 2009

חוזר ביטוח 1-1-2009
סיווג: בריאות

כיסוי ביטוחי להשתלות

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1. כללי

לאחרונה נחקק חוק השתלת איברים, התשס״ח-2008 (להלן - החוק). החוק נועד להסדיר היבטים שונים הנוגעים להשתלת איברים, והוא קובע, בין היתר, הוראות לענין איסור סחר באיברים, וכן הוראות לענין איסור תיווך לשם תרומת איברים. החוק אינו אוסר על השתלת איבר שנעשית מחוץ לישראל, לרבות לענין השתתפות גוף בישראל במימון השתלת איברים שנעשית במדינת חוץ, ובלבד שזו נעשתה בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק לענין זה.

מטרת חוזר זה לקבוע הנחיות בדבר יישום הוראות החוק על תכניות הכוללות כיסוי ביטוחי למימון ביצוע השתלה וכן בדבר מתן גילוי נאות למבוטחים בענין זה.

יצוין כי משרד הבריאות פרסם הנחיות לקופות החולים לגבי בדיקת בקשה למימון פעולה של השתלת איבר המוגשת לקופת החולים, המפורטות בחוזר המנהל הכללי מספר 7/06, שעניינו מימון השתלות איברים במדיניות חוץ.

2. הוראות לענין הכיסוי הביטוחי

א. מבטח לא יכלול בתכנית ביטוח הכוללת מתן שיפוי או פיצוי למימון ביצוע השתלה (להלן - תכנית הכוללת כיסוי ביטוחי להשתלות) הוראה לפיה תינתן תמורה לאדם בעבור איבר שניטל מגופו או מגופו של אדם אחר, או המיועד לנטילה כאמור, והכל בין שהנטילה נעשית בחייו של אדם ובין שהיא נעשית לאחר מותו; לענין זה, ״תמורה״ - כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת, ולמעט בנסיבות המפורטות בסעיף 3(ג) לחוק.

ב. בטרם מתן שיפוי או פיצוי למימון ביצוע השתלה יבחן המבטח אם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות החוק, ובכלל זה אם התקיימו כל אלה:

1) נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל באותה מדינה;

2) מתקיימות הוראות החוק לענין איסור סחר באיברים.

רח׳ קפלן 1, ירושלים 91030 ת.ד. 3100 טל׳ 02-5317111 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il

3. גילוי נאות

מבטח יציין בטופס גילוי נאות של תכנית הכוללת כיסוי ביטוחי להשתלות את הוראת סעיף 2ב.

4. הוראות יישום

א. מבטח המבקש להמשיך לשווק, לאחר מועד התחילה של חוזר זה, תכנית ביטוח הכוללת כיסוי ביטוחי להשתלות, שקבועות בה הוראות שאינן עולות בקנה אחד עם סעיף 2א, יגיש לאישור המפקח על הביטוח, עד יום 15 במרס 2009, את התיקונים הנדרשים בתכנית הביטוח האמורה, כך שהיא לא תכלול הוראות כאמור לאחר יום 1 במאי 2009.

ב. אשר למבוטחים קיימים - נקבעה בתכנית הביטוח הוראה הסותרת את סעיף 2א, לא יפעל המבטח על פיה, והוא יביא ענין זה לידיעת המבוטחים בהודעה בכתב לא יאוחר מיום 30 ביוני 2009; לענין זה, "מבוטחים קיימים" - לרבות מבוטחים שרכשו תכנית הכוללת כיסוי ביטוחי להשתלות החל במועד פרסומו של חוזר זה ועד לתיקונן של הוראות התכנית כאמור בסעיף קטן א' או עד יום 1 במאי 2009, המוקדם מביניהם.

5. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל תכנית הכוללת כיסוי ביטוחי להשתלות. לענין זה, תשלום פיצוי בעד השתלת איברים לפי הוראות פוליסה לביטוח מחלות קשות, שנעשתה בעקבות המצאת אישור רשמי של המרכז הלאומי להשתלות בישראל על הצורך בהשתלת איבר, ובטרם ביצוע ההשתלה, לא תחשב לענין חוזר זה כמימון ביצוע השתלה.

6. תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

ידין ענתבי
המפקח על הביטוח

רח' קפלן 1, ירושלים 91030 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il